

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1494/2532

นายชูเกียรติ อุทบลีรี

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 45)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ 575/2531ของจำเลยเสีย ปรากฏ
ว่าโจทก์ยังไม่ได้ชดใช้เงินให้จำเลยค่าขอของโจทก์ที่ให้จำเลยคืนเงิน 2,200 บาทให้
โจทก์ จึงให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 42)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

อุทธรณ์ข้อ 2.1 และ 2.2 ของจำเลยได้หยิบยกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับอุบัติเหตุขึ้นอ้างว่าตามข้อตกลงและระเบียบดังกล่าวโจทก์จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังว่า พยานหลักฐานของจำเลยรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำให้ระจกบังลมรถยนต์คันเกิดเหตุแตกร้าง โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อจำเลย ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ได้เถียงในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

อุทธรณ์ข้อ 2.1 และ 2.2 ของจำเลยได้หยิบยกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับอุบัติเหตุขึ้นอ้างว่าตามข้อตกลงและระเบียบดังกล่าวโจทก์จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังว่า พยานหลักฐานของจำเลยรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำให้ระจกบังลมรถยนต์คันเกิดเหตุแตกร้าง โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อจำเลย ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ได้เถียงในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มานิช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ